农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接的困境与对策

杨青贵

【摘　要】农村产权交易与国家土地制度改革工作的衔接是国家土地制度改革的重要参考路径，具备充分的理论基础和实践支撑。两者衔接的相关实践探索已取得诸多成效，为国家土地制度改革工作的进一步开展提供了重要的经验借鉴。现阶段两者衔接存在相关衔接探索总体上停留在表层以及衔接缺乏充分的法理支撑和制度支持、法律依据不足、相关法律政策及制度存在不协同等问题。完善与改革地票制度成为实现农村产权交易与国家土地制度改革工作有效衔接的对策方案。

【关键词】实践验证；制度空间；衔接成效；地票制度

【中图分类号】F301　　【文件标识码】A　　【文章编号】1006－7426［2017］01－0019－07

10.13553/j.cnki.llygg.2017.01.003

一、问题的提出

《关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度试点工作的意见》提出国家土地制度改革试点工作任务，即农村土地征收制度改革、集体经营性建设用地入市制度建设、宅基地制度改革。为落实试点工作，并为推进中国特色农业现代化和新型城镇化提供实践经验，全国人大常委会授权国务院在北京市大兴区等三十三个试点县（市、区）行政区域，暂时调整实施《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地管理制度的有关规定。[①]截至目前，上述行政区域大都根据自身实际选择了一项或多项国家土地制度改革试点工作进行探索。

历经一年多的实践，国家土地制度改革试点工作已取得一定成效，同时存在的问题也逐渐暴露。这些问题包括：缺乏明确的立法依据、[②]改革具体内容的不确定、公众参与性不足、公平的收益分配机制尚未真正建立等等。[③]事实上，《深化农村改革综合性实施方案》提出“开展农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点”；“按照有关法律法规，完善和拓展城乡建设用地增减挂钩、‘地票’等试点，推动利用城乡建设用地增减挂钩政策支持易地扶贫搬迁。”这在一定程度上回应了上述

基金项目：重庆市社科规划项目“进城落户农民有偿退出宅基地的地方实践与制度规范”（2015YBFX101）、中国法学会2015年度部级法学课题“进城落户农民有偿退出宅基地的实施困境及其对策研究”【CLS（2015）C85】的阶段性成果。

作者简介：杨青贵（1985－），男（汉），西南政法大学经济法学院讲师，博士，主要从事农村经济法治研究。

① 除选定的试点行政区域以外，全国人大常委会明确禁止其他各地擅自改革试点。

② 现阶段各地开展国家土地制度改革探索制定了许多规范性文件，但这些文件大都尚未上升到法律层面。同时，尽管《全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在北京市大兴区等三十三个试点县（市、区）行政区域暂时调整实施有关法律规定的决定》属于立法文件，具有宪法性效力，但《关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度试点工作的意见》等中央文件均为政策性文件，不具有法律效力。

③ 例如：南海区大沥镇太平村北海股份经济合作社土地面积约28.93亩的科教用地，拟开发建设为幼儿园，起拍价为200万元/亩，预计收益5786万元，交易成功后该宗地块还缴纳出让收入10%的土地增值收益调节金。参见佚名. 南海集体经营性建设用地入市全省“首挂”出让［EB/OL］.（2015－12－02）.［2016－05－23］. http://www.fsonline.com.cn/2015/1202/163178.shtml.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

问题，并为上述行政区域开展农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接的探索提供了权威依据。

在中央政策指引下，尤其是在农村土地“三权分置”提出前后，重庆、成都、安徽、温州、北京等地已开展了相关衔接的实践探索工作。以重庆市为例，其早在2008年起便开展了以地票制度为核心的农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接的相关探索。① 重庆及其他相关地方的衔接实践，不仅为农村产权交易与国家土地制度改革工作的可衔接性提供了证据支撑，更为农村产权交易与国家土地制度改革工作的有效衔接提供了实践样本。

二、农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接的理论解读

以理论和相关实践观之，农村产权交易与国家土地制度改革试点衔接确实可能亦可行。从现行法律政策框架来看，农村产权交易与国家土地制度改革试点工作的衔接，也是能够被现行法律政策所包容的，具备开展两者之间衔接探索所必须的制度空间。

第一，农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接的产权基础得到法律确认。《物权法》已确认了农村土地承包经营权、集体建设用地使用权、宅基地使用权等用益物权。《物权法》对于上述农村土地权利的设计，同时又为《土地管理法》相关条文的修改留下了空间。[1]p3 当然，现阶段国家土地制度改革工作所提出的“集体经营性建设用地”以及农村土地“三权分置”下的农村土地经营权等权利，[2] 尚未写入《物权法》等现行法律。尽管如此，这仍然可通过未来的“修法”予以解决。

第二，现行法律政策基本包容农村产权交易与国家土地制度改革工作的衔接。现阶段，农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接的地方探索，仍然处于现行相关法律或政策框架之内，大都未超越既有规则。即使农村产权交易相关制度规则主要由政策性文本规定，但这些制度规则基本上不存在与现行立法的冲突问题，同时也具备上升为立法的可能性。在全国人大常委会专门授权调整部分法律条文适用的情况下，相关地方开展的国家土地制度改革工作同样未超越现行法治框架。此外，两者之间的衔接方式、衔接路径、衔接内容等均可在现行法律政策框架内得以运行。至于未来需突破之处，则可通过“修法”达至。

第三，农村产权交易与国家土地制度改革工作的衔接契合制度变迁的基本走向。从理论上讲，协调好政府与市场关系、农村土地资源价值实现与国家土地管理权的关系是农村产权交易制度建设和国家土地制度改革的主线和农村土地产权制度变迁的基本取向。从中央文件来看，农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接的基本思路，大致可理解为：一方面，形成可供交易的土地产权，适用农村产权交易制度，确保农村土地资源价值的市场化实现；另一方面，强化公权力、农村产权交易平台等在农村产权形成、交易及落实过程中的监管监督职责。该思路完全符合农村产权制度变迁的基本走向。

三、农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接的实践验证

尽管中央现已授权三十三个行政区域探索国家土地制度改革，且各地根据自身实际选择了具体的国家土地制度改革试点工作进行探索，但相关地方所开展的衔接实践普遍存在差异性。其主要原因在于：首先，各项国家土地制度改革工作所受现行法律、政策的限制不同，各项国家土地制度改革工作与农村产权交易衔接的可为度、可为方式、可为效果等方面必然存在差异。其次，三项国家土地制度改革工作之间存在难易程度差异，这必然影响相关行政区域对试点内容选择的判断。此外，各行政区域的自身实际情况不一致、对各项改革工作及其与农村产权交易衔接的认知差异，均是影响衔接探索实效的重要因素。在上述因素制约下，现阶段仅有极少几个行政区域开展了衔接工作探索，并集中在农村产权交易与集体经营性建设用地“入市”（主要是出让）的衔接、城乡建设用地指标增减挂钩与国家土

①2008年，重庆市制定实施了《重庆农村土地交易所管理暂行办法》【渝府发〔2008〕127】，在全市范围内开展以“地票”为主的农村产权交易，已在长寿、合川、巴南等多个涉农区县建立起了农村综合产权流转交易平台。此后，重庆市政府又制定了多份涉及农村产权交易和土地制度改革的文件，为开展相关领域的探索实践提供了基本依据。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

地制度改革的衔接(典型的是地票制度与国家土地制度改革工作的衔接)两方面。

(一)农村产权交易与集体经营性建设用地“入市”的衔接

集体经营性建设用地在农村产权交易市场公开出让、租赁、入股,是现阶段实践中开展农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接的最主要领域。该种做法主要是利用既有或新建农村产权交易市场进行场内交易。亦即将集体经营性建设用地使用权作为农村产权交易的对象范围,充分利用农村产权交易的地域、规则、程序等,实现集体经营性建设用地出让、租赁、入股。不过,现阶段的集体经营性建设用地的交易方式主要是出让形式。典型实例包括:

一是浙江省德清县洛舍镇砂村一块 20 亩村级集体土地的 40 年使用权,经过多轮竞价,最终以 1150 万元的价格成功出让,并成为全国首宗集体经营性建设用地出让交易。[3]

二是广东省佛山市南海区村(居)集体经济组织向镇(街道)农村集体资产管理部门提出交易申请,经核实后,由联席会议审批的交易项目,进入区公共资源交易中心或镇(街道)农村集体资产管理平台挂牌交易。[4]

三是浙江省德清县以拍卖方式出让该县洛舍镇砂村一宗面积 13295.35 平方米的农村集体经营性建设用地土地使用权。[5]

四是四川郫县公共资源交易服务中心,槌音落定,郫县唐昌镇战旗村一宗面积为 13.447 亩的集体经营性建设用地以每亩 52.5 万元的价格由四川迈高旅游资源开发有限公司竞得。[6]

五是甘肃省陇西县巩昌镇农机修配站 4 亩集体经营性建设用地,从 120 万元起拍,经多轮竞标,最终以 214 万元的价格成功出让,创西北地区历史新高。

除上述之外,北京市大兴区、重庆市大足区、贵州省湄潭县、上海市松江区、吉林省长春市九台区、辽宁省海城市、山西省泽州县等大都引入竞争机制,采用询价等方式竞价,出让集体建设用地使用权。

(二)城乡建设用地指标增减挂钩交易与国家土地制度改革工作的衔接

宅基地、集体建设用地复垦后形成建设用地指标,通过城乡建设用地指标增减挂钩,形成在城乡之间可相互交换的建设用地指标,进而依托特定的交易规则,实现建设用地指标的跨地区、跨范围交易。部分地方已开展城乡建设用地指标增减挂钩交易与国家土地制度改革工作衔接的探索工作。最典型的是重庆的地票制度。除此之外,三十三个被授权的行政区域中的安徽省金寨县、福建省晋江市、广东省佛山市南海区均开展了城乡建设用地指标增减挂钩交易与国家土地制度改革工作衔接的探索,典型实例包括:

一是安徽省金寨县宅基地主要的退出手段是通过城乡建设用地增减挂钩,把荒废的宅基地一部分拿出来复垦成耕地,增加一亩耕地国家补一亩建设用地指标,于 2014 年、2015 年分别开展了第 11—13 次、第 1——4 次建设用地增减挂钩交易。[7]

二是福建省晋江市开展土地整治和增减挂钩,对空心村、危旧房等低效利用的建设用地进行整治并新增耕地,新增耕地形成的挂钩指标用于城市建设,城市从土地出让金收益中转移一部分资金到农村,实现城市建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩。

三是广东省佛山市南海区开展了城乡建设用地增减挂钩试点,例如:将南海区大沥镇项目区(颜峰村、谭边村、狮山林场大榄分场)已于 2013 年归还 111.14 亩的周转指标、2014 年归还 55.83 亩的周转指标。其中,狮山镇政府已完成剩余拆旧区复垦任务并顺利通过了区级验收,复垦面积共 28.19 亩,涉及颜峰村、谭边村和狮山林场大榄分场 3 个行政单位,共 5 个地块,形成相应的建设用地指标用于增加挂钩交易。

除上述被授权试点改革的行政区域外,重庆市早已开展的地票交易实质上属于依托城乡建设用地指标增减挂钩,引入市场机制所形成的一种具有代表性的农村产权交易模式。继《重庆农村土地交易所管理暂行办法》后,重庆市于 2015 年出台《重庆市地票管理办法》,对地票用于地票的建设用地复垦、地票交易等活动做了具体规范。

重庆地票制度同样利用城乡建设用地指标增减挂钩,将符合条件的农村建设用地按照一定标准复垦并经复垦验收核发建设用地整理合格证后,权利人可以申请初次交易或转让,采取挂牌或者拍卖方式交易完成后,由市国土资源主管部门向购得人核

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

发地票证书，地票证书权利人可以一次性使用或者分割使用地票。地票制度成功实现了不同区位的建设用地指标的增减挂钩，极大提高了复垦土地的资源价值，并在一定程度上形成了个人、集体、国家的土地增值收益分享机制。

四、农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接的效果述评

（一）农村产权交易与国家土地制度改革工作的衔接成效

现阶段，尽管农村产权交易与国家土地制度改革工作的衔接实践不多，但农村产权交易与国家土地制度改革工作的衔接实践探索已取得了诸多改革成效。所取得的初步成效主要包括：

一是“三个不能”是农村产权交易与国家土地制度改革衔接实践探索的前提和底线。“三个不能”即不能改变土地所有制（农民集体所有）、不能改变土地的用途（农地必须农业用途）、不能损害农民的基本权益。在“三个不能”的基础上，农村产权交易与国家土地制度改革工作的衔接，应当以当地实践为依据，以实现农民合法权益和促进农村土地制度健康发展为指向，积极推进改革探索。

二是国家土地制度改革的定位和基本思路决定了农村产权交易与国家土地制度改革的衔接效果。存量的集体经营性建设用地“入市”主要采取出让、租赁、入股方式，并未收到《土地管理法》等现行立法的过多限制，亦不影响粮食安全等国家重大关切。宅基地制度改革则主要受制于“一户一宅”、宅基地保障功能以及严格控制新增宅基地等方面，难以与农村产权交易直接挂钩。征地制度改革仍然坚持公益性、补偿性等性质，主要以行政权运作为主要运行方式，难以直接适用市场化的农村产权交易。

三是城乡建设用地指标增减挂钩交易与农村产权交易与国家土地制度改革工作具有适应性。城乡建设用地指标增减挂钩是相关衔接实践的核心思路。其在推进两者有效衔接方面具有突出优势。一方面，城乡建设用地指标增减挂钩相关交易并不严格区分农村建设用地的经营性与非经营性，即只要符合法定的复垦条件，即可申请复垦并在验收合格、交易后形成相应的权利证书；另一方面，城乡建设用地指标增减挂钩与市场机制结合，则可形成多样化的交易模式或衔接形式。例如：重庆的地票制度即是围绕城乡建设用地指标增减挂钩所形成的，实现了农村土地资源价值的跨区域、跨范围实现，极大提升了农村土地使用权的市场价值。

（二）农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接的问题

现阶段，农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接不仅面临着农村产权交易、国家土地制度改革工作各自相关立法不完善甚至部分规定缺失的问题，而且面临来自多方因素的制约。结合既有相关衔接实践发现，当前的农村产权交易与国家土地制度改革工作的衔接面临诸多问题。除从中央到地方对两者衔接的认知差异外，两者衔接面临的突出问题主要包括：

第一，农村产权交易与国家土地制度改革工作的衔接探索总体上停留在表层。大多数地方在实践中并未将两者的衔接作为国家土地制度改革的重要路径。两者是否可以衔接、如何衔接、衔接目标、衔接效果等等，基本上均未引起相关实践的关注和重视。同时，除地票制度外，三十三个被授权的行政区域中已开展相关探索的地方对农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接的探索，基本上仅停留在初级层面，即直接将农村产权交易中的交易场所和交易方式适用于集体经营性建设用地出让。

第二，农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接缺乏充分的法理支撑和制度支持。一方面，学界并未注意到农村产权交易与国家土地制度改革相衔接的价值及相关理论研究，两者衔接的正当性、合法性以及所面临挑战与对策等基础性理论尚未形成；另一方面，两者的衔接尚未引起实践关注，即使部分地方已开展相关实践，但对两者的衔接机理、衔接方式等的理解基本上处于“空白”。换言之，现阶段农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接所必须的法理和制度基本处于“空白”状态，这也是实践中对两者衔接所涉相关问题的认知存在偏差的重要原因。

第三，农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接的法律依据不足。一方面，农村产权交易是以农村土地经营权等权益资产类、指标性交易对象以及农业社会化服务等其他方面为交易对象的，须以

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

交易对象的权属明晰为前提。亦即在法律许可范围内,才可对权属明确的交易对象进行交易。不过,在农村土地“三权分置”下,农村土地经营权等权利亦尚停留在政策层面,其性质、内容等在理论上存在较大争议,在立法中处于“空白”。这意味着部分农村土地权利的产权交易面临法律依据不足问题。另一方面,国家土地制度改革系权利制度与监管制度改革的统一,而农村产权交易并不直接涉及监管层面。受此影响,当前农村土地资源价值实现与国家土地管理权的边界是不清晰的,这势必影响农村产权交易与国家土地制度改革工作的衔接。

第四,农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接所涉及到的相关法律政策及制度存在诸多协同性问题。现阶段,农村产权交易与国家土地制度改革工作的衔接探索大都停留在初级层面。事实上,农村产权交易与国家土地制度改革工作的衔接必然涉及到农村产权交易和国家土地制度改革的诸多方面。相关法律政策、制度乃至实施方案都应当形成助推农村产权交易与国家土地制度改革工作有效衔接的合力。然而,现阶段的相关探索实践却面临农村产权制度、国家土地制度改革各自相关法律政策、机制、制度、措施、方案的不完善、不协同等问题,相关的衔接机制也未建立起来。即使是重庆地票制度同样面临诸如增值收益公平分配机制未真正建立、相关配套制度有待完善等诸多不协同性问题。

五、农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接的对策设计

(一)农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接的基本条件

总结既有衔接实践可发现,哪些国家土地制度改革中的土地产权可纳入农村产权交易,如何交易以及交易的限度等,均取决于农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接所必须事先符合的基本条件。在特定视阈中的农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接,总体上属于手段与目的的关系,因而,两者衔接的基本条件亦主要取决于农村产权交易制度及国家关于各项农村土地制度改革的要求与限制。相关衔接的基本条件主要包括:

一是明确的交易对象,即具有可供交易的对象。从现阶段及长远来看,农村产权交易的对象限定为权益资产类、指标性类别及农业社会化服务等其他方面。要开展农村产权交易与国家土地制度改革试点工作的衔接,首先必须要存在符合农村产权交易对象要求的产权。否则,两者之间难以衔接。换言之,并非所有的农村土地产权均可展开交易,而仅限于符合国家要求及农村产权交易对象类型的农村土地产权。

二是明晰的产权及其主体。产权及其主体明确是农村产权交易的基本前提。国家土地制度改革试点中所形成的可供交易的产权,必须首先在立法上得以确认,属于法律上明确的且其毫无争议的产权。同时,该产权的权属主体也应当是明确、毫无争议的。例如:在国家土地制度改革工作中,集体建设用地使用权已被《物权法》等立法确认,在其权属明确且无任何争议的情况下,方可作为农村产权交易对象。

三是农村产权交易规则的适用性。就衔接而言,农村产权交易与国家土地制度改革试点工作基本上是手段与目标的关系。国家土地制度改革明确了衔接的目标指向和功能定位,同时也形成可供交易的农村土地产权;农村产权交易则对此提供制度支撑和规则支持。现阶段的农村产权交易制度仍然存在诸多问题,甚至存在与国家土地制度改革试点工作的诸多不适应性,但农村产权交易制度的改革与完善,是增强农村产权交易规则与国家土地制度改革试点工作之适应性的必要举措。

四是不违反法律、行政法规的相关禁止性和限制性规定。在土地二元所有制下,[8]p48各项国家土地制度存在不同的目标指向和功能定位,直接影响到相关立法的规则设计。农村产权交易与国家土地制度改革工作的衔接,既要有立法从产权制度、交易制度、监管制度等方面的支撑,也需要国家明确各项农村土地制度必须坚持的禁止和限制性规定。惟有不违反法律、法规的相关禁止性和限制性规定,特定的农村土地产权才可与农村产权交易进行衔接。当然,考虑到农村土地产权属于基本权利范畴,具有普遍性、基本性等特征,需要较高立法效力文本规定,因而,这些禁止性、限制性规定宜由法律、行政法规加以规定。

(二)农村产权交易与国家土地制度改革工作

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

衔接的可选方式

受制于农村产权交易制度、国家土地制度改革试点工作各自的目标定位与改革思路之差异，农村产权交易与国家土地制度改革工作的衔接并非是完全多元化的，而是在理想与现实之间博弈的折中选项。两者的衔接方式，主要有初级形式和高级形式两大类。这两类形式均为农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接的可选方式。

一是农村产权交易与国家土地制度改革试点工作衔接的初级形式。现阶段，这种形式已广泛被浙江省德清县、广东省佛山市南海区、浙江省德清县、四川郫县、甘肃省陇西县、北京市大兴区、重庆市大足区、贵州省湄潭县、上海市松江区、吉林省长春市九台区、辽宁省海城市、山西省泽州县等地的实践所采纳。这种模式的基本做法是：将土地利用总体规划和城乡规划确定为工矿仓储、商服等经营性用途的存量农村集体建设用地使用权，由农村集体建设用地权属主体直接利用农村产权交易平台及其交易规则，以竞争方式落实出让、出租、入股。

二是农村产权交易与国家土地制度改革试点工作衔接的高级形式。现阶段，这主要体现为重庆地票制度以及安徽省金寨县、福建省晋江市、广东省佛山市南海区等被授权开展试点探索的行政区域。这种形式主要是利用城乡建设用地增减挂钩。其中，最为典型的是重庆地票制度，即将闲置的农村宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施和农村公益事业用地等农村集体建设用地进行复垦，变成符合栽种农作物要求的耕地，经由土地管理部门严格验收后形成建设用地指标（建设用地挂钩指标交易），由市国土房管部门发给等量面积建设用地指标凭证。然后，通过市场公开、公平拍卖，形成地票，在全市范围内进行流转交易。

（三）农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接的地票制度

以地票制度为代表的高级衔接形式在适用对象范围的广度以及跨区域、跨范围有效实现农村土地资源价值及公平分配等方面，更具比较优势。在高级衔接形式中，产权地票制度发展最为成熟，具有较强的整合效应、明显的集合功能、一定的杠杆功能，以及形成收益分配功能，与国家土地制度改革工作最为契合。然而，现有地票制度在衔接实践中仍然面临诸多关联性问题，影响两者衔接效果。对此，按照国家土地制度改革工作的基本目标思路，完善与改革地票制度，是农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接的最优选项。

一是以建设用地使用权证券化界定地票性质。目前，有关地票的基础理论尚未达成共识。但是，城乡建设用地增减挂钩作为地票制度的基础，已被公众所普遍接受。在诸多基础性理论命题中，关于地票交易的性质是最核心、最基本的问题。现阶段，关于地票交易的性质，主要存在建设用地指标交易、建设用地使用权证券化两种观点。目前，《重庆市地票管理办法》将地票交易定性为建设用地指标交易，存在间接将地票定性为建设用地指标之嫌。事实上，将地票制度的生成依据确定为建设用地使用权的证券化，更具实践性、合理性，对地票“二次交易”及抵押等权能实现更具解释力。建设用地复垦实质上就是建设用地使用权的证券化过程，即通过复垦实现标准化和票据化，经过证券化，已经实现了建设用地使用权主体与客体的彻底分离，由此使建设用地使用权具有了跨时空流通的基础和特质。

二是关于“多规合一”及城乡建设用地指标的科学设计问题。《深化农村改革综合性实施方案》关于集体经营性建设用地制度改革，提出“允许土地利用总体规划和城乡规划确定为工矿仓储、商服等经营性用途的存量农村集体建设用地”进行出让、租赁、入股。足见，规划先行是国家土地制度改革工作的基本前提。地票制度作为农村产权交易与国家土地制度试点改革工作的衔接方式，涉及城乡建设用地增减挂钩，以及大量存量农村建设用地、在地票落地时的城镇建设用地。同时，两者的衔接还涉及到国民经济发展、环境、城乡建设、土地等多类规划。为降低规划成本及实施效益，探索“多规合一”较为契合两者的衔接实践。此外，城乡建设用地指标的设计关系地票制度赖以存在的重要基础即城乡建设用地指标增减挂钩。为充分、持续发挥地票的优势功能，如何科学设计城乡建设用地指标从根本上影响到地票制度作为衔接方式的地位和功能。

三是关于地票收益的分配问题。《重庆市地票管理办法》第29条规定，地票初次交易除扣除复垦成本后的地票净收益，若属于农村宅基地及其附属

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

设施用地复垦,85%归宅基地使用权人,15%归农村集体经济组织;超过667平方米部分对应的地票净收益全部归农村集体经济组织;单户复垦交易的宅基地证载面积已超过667平方米的,宅基地证载面积部分对应收益的85%归宅基地使用权人,15%归农村集体经济组织,其附属设施用地对应的地票净收益全部归农村集体经济组织;其他集体建设用地复垦的,据约定支付,但农村集体经济组织作为所有权人分得地票净收益不低于15%。不难发现,上述规定所确定的分配比例难免存在分配比例无科学性、正当性、法定性依据的问题。为此,本文建议建立兼顾效率与公平的分配机制,在初次分配中坚持市场机制主导,在二次分配或再次分配中坚持实质公平,[3]p39合理提高个人收益。

(四)农村产权交易与国家土地制度改革工作衔接的保障措施

农村产权交易与农村土地征收制度改革工作的衔接,需要从立法、政策以及体制、机制、制度等诸多相关方面形成保障农村产权交易与农村土地征收制度改革工作有效衔接的合力。相关保障措施的设计必须坚持好如下基本原则:

一是坚持"三个不能",即不能改变土地所有制(农民集体所有)、不能改变土地的用途(农地必须农业用途)、不能损害农民的基本权益。"三个不能"应当成为农村产权交易制度完善、国家土地制度改革试点探索以及农村产权交易与农村土地征收制度改革试点衔接探索不得突破的底线和坚持的基本原则。

二是坚持"协同性",即围绕农村产权交易制度完善、国家土地制度改革试点探索以及农村产权交易与农村土地征收制度改革试点衔接等方面的相关探索,都应当以协同性为重要的思路和基本评判指标。协同性意味着围绕上述内容进行改革探索过程中,应当注重法律法规、政策、规范性文件,体制、机制、制度,以及中央与地方、地方与地方相互之间的实践探索都应当达至协同性的目标定位。

三是坚持"适度性",即农村产权交易制度完善、国家土地制度改革试点探索以及农村产权交易与农村土地征收制度改革试点衔接相关探索,都离不开对国家公权力与产权主体私权利、农村土地资源价值实现与国家土地管理之间的相互协调。尤其是在长期政策主导和政府为主的国家土地制度改革探索的背景下,政府与市场关系的协调成为改革的基本主线。惟有坚持适度性,才能有效协调上述关系。

〔参考文献〕

[1] 陈小君,蒋省三. 宅基地使用权制度:规范解析、实践挑战及其立法回应[J]. 管理世界,2010,(10).

[2] 韩长赋. 农村土地实行"三权分置"有序流转土地经营权[EB/OL]. (2014-10-17). [2014-12-12]. http://china.cnr.cn/NewsFeeds/201410/t20141017_516617302.shtml.

[3] 张骥鸿. 全国首宗出让的农村集体经营性建设用地正式开工[EB/OL]. (2016-01-14). [2016-06-29]. http://www.zj.xinhuanet.com/2016-01/14/c_1117775505.htm.

[4] 李静. 南海集体经营性建设用地入市全省"首挂"出让[EB/OL]. (2015-12-02). [2016-05-24]. http://www.fsonline.com.cn/2015/1202/163178.shtml.

[5] 佚名. 浙江首次拍卖出让农村集体经营性建设用地[EB/OL]. (2015-09-09). [2016-07-02]. http://www.stcn.com/2015/0909/12435268.shtml.

[6] 赵若言,梁现瑞. 四川首宗集体经营性建设用地使用权成功出让[EB/OL]. (2015-09-08). [2016-07-13]. http://sc-news.newssc.org/system/20150908/000598389.html.

[7] 张玉芳. 金寨试点农村集体土地入市[N]. 安徽日报农村版,2015-03-03.

[8] 陈晓军. 我国土地二元所有制的失衡与立法矫正[J]. 北方法学,2010,(6).

[9] 叶明. 经济法实质化研究[M]. 北京:法律出版社,2005.

责任编辑:王 卉

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net